

법무부 공무원 등 근로자 관리지침

[법무부 훈령 제602호, 2007. 11. 6., 제정]
[법무부 훈령 제778호, 2010. 5. 27., 일부개정]
[법무부 훈령 제859호, 2012. 6. 12., 전부개정]
[법무부 훈령 제886호, 2013. 2. 8., 일부개정]
[법무부 훈령 제945호, 2014. 5. 19., 일부개정]
[법무부 훈령 제1086호, 2017. 1. 1., 일부개정]
[법무부 훈령 제1219호, 2019. 4. 24., 전부개정]
[법무부 훈령 제1317호, 2020. 10. 28., 일부개정]
[법무부 훈령 제1402호, 2022. 1. 18., 일부개정]
[법무부 훈령 제1532호, 2024. 7. 22., 일부개정]
[법무부 훈령 제1601호, 2025. 12. 30., 일부개정]

제1장 총칙

제1조(목적) 이 지침은 「법무부와 그 소속기관 직제」에서 규정하고 있는 기관에서 근무하는 공무원이 아닌 근로자의 채용·근로조건·인사·복무·보수 등에 필요한 사항을 정함을 목적으로 한다.

제2조(정의) 이 지침에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다.

1. "소속기관"이란 「법무부와 그 소속기관 직제」 제2조에서 규정하고 있는 기관을 말한다.
2. "근로자"란 「국가공무원법」상의 공무원이 아닌 자로서 임금을 목적으로 법무부와 그 소속기관에 근로를 제공하는 공무원근로자, 기간제근로자를 말한다. 다만, 다른 법령에 의하여 임명 또는 위촉된 자를 제외한다.

3. "공무직근로자"란 사용자와 기간의 정함이 없는 근로계약을 체결한 근로자로서 기관에서 직접 고용한 자를 말한다.
4. "기간제근로자"란 사용자와 기간의 정함이 있는 근로계약을 체결한 근로자로서 기관에서 직접 고용한 자를 말한다.
5. "1년 이상 기간제근로자"란 계속 근로기간이 1년 이상인 기간제근로자를 말한다.
6. "사용자"란 근로자의 채용 등 인사에 관하여 권한을 가지는 실·국·본부(운영지원과·대변인실 등을 포함한다)의 장 및 제2조제1호의 소속기관의 장을 말한다.
7. "총괄부서장"은 법무부 인사업무 담당부서장을 말하고, "관리부서장"은 본부는 실·국·본부(운영지원과·대변인실 등을 포함한다) 주무과장을 말하며, 소속기관은 해당 기관의 총무부서장을 말한다.
8. "사용부서장"이란 근로자를 직접 사용하는 각 부서(과·담당관·팀 등 명칭을 불문한다)의 장을 말한다.
9. "상시 지속적 업무"란 연중 9개월 이상 계속되는 업무로서 향후 2년 이상 지속될 것으로 예상되는 업무를 말한다.

제3조(적용범위) ① 이 지침은 근로자를 사용하는 법무부와 그 소속기관에 적용한다.

② 근로자에 대하여는 다른 법령 또는 법무부장관이 특별히 달리 정한 경우를 제외하고는 이 지침을 적용한다.

제4조(정원 조정 및 인력관리계획 수립) ① 실·국·본부 관리부서장은 업

무의 신설·폐지, 업무량의 변화 등으로 근로자의 정원조정이 필요하다고 판단되는 경우 매년 2월말까지 정원조정계획을 수립하여 총괄부서장에게 제출하여야 한다.

② 제1항의 정원조정 사유가 업무의 신설 등에 따라 새로운 직종의 근로자를 채용하고자 하는 경우에는 보수 및 처우수준, 그 밖의 근로조건을 포함한 인력관리계획을 함께 제출하여야 한다.

③ 실·국·본부 관리부서장은 [별지 제1호 서식]에 따라 소관 근로자 정원(소속기관을 포함한다)을 기관별·직종별로 구분하여 관리하고 매년 12월말 기준 정원 현황을 익년 1월 31일까지 총괄부서장에게 제출하여야 한다.

제2장 채용 및 공무원 전환

제5조(채용) ① 사용자는 채용과정 전반을 공정하고 투명하게 운영하여야 하고, 채용과정에서 인적요소 등 편견을 유발하는 내용을 배제하고 직무내용에 기반을 둔 능력과 실적 중심의 채용 과정을 진행하여야 한다.

② 상시적·지속적 업무에 결원이 발생하는 경우에는 공무원 근로자로 채용하는 것을 원칙으로 한다.

③ 사용자는 근로자를 채용하고자 하는 경우 공모를 통한 경쟁채용에 의함을 원칙으로 하며, 서류전형 및 면접시험을 통해 적격자를 채용하여야 한다. 다만, 필요한 경우에는 필기시험 또는 실기시험 등을 병행할 수 있으

며, 소속기관장은 채용절차를 2차 소속기관장에게 위임할 수 있다.

④ 제2항에 따른 서류전형 및 면접시험 위원회는 2인 이상 5인 이하의 위원으로 구성하여 운영한다. 다만, 서류전형심사위원과 면접시험위원은 서로 중복하여 임명 또는 위촉할 수 없다.

⑤ 제3항에 따른 서류전형심사위원과 면접시험위원에게 제척·기피 사유가 있는 경우에는 당해 서류전형심사위원회와 면접시험위원회에서 당연히 제외된다.

⑥ 서류전형에 합격하지 못한 자는 면접시험에 응시할 수 없다.

⑦ 사용자는 정보통신망 또는 그 밖의 효과적인 방법에 의하여 채용예정인원, 업무내용, 응시자격, 근로조건 등을 응시자가 알 수 있도록 5일 이상 공고하여야 한다. 다만, 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 공개모집 절차 없이 근로자를 채용할 수 있다.

1. 업무량 변화·예산감축·직제 개편 등 불가피한 고용조정으로 고용계약을 해지하였으나 고용해지한 날로부터 3개월 이내에 계약해지 당시 업무와 유사한 업무를 할 근로자를 채용할 경우에 계약해지된 근로자를 채용하는 경우
2. 기간제근로자를 기간제근로자로 재계약하거나 동종·유사직종의 공무원직근로자로 전환하는 경우
3. 채용계약 체결 후 3개월 이내에 최종합격자의 계약포기, 선발취소, 사전 예고 없는 퇴직 등에 대해 예비합격 후보자를 채용하는 경우
4. 한시적이고 시급한 업무, 파견자 또는 휴직자의 결원보충 등을 위하여

3개월 이하의 기간제근로자를 채용하는 경우

5. 채용고 후에도 응시인원이 선발예정 인원과 같거나 적을 경우

6. 장애인 등 취약계층과 관련하여 법령에서 규정하고 있는 의무고용률 달성을 위해 특정 분야에서 채용하는 경우

⑧ 사용자는 근로자를 채용할 경우 「장애인고용촉진 및 직업재활법」 제 79조에 따른 장애인 의무고용률을 달성할 수 있도록 노력하여야 한다.

제5조의2(기간제근로자 채용 사전심사제) ① 기간제근로자를 채용하려는 부서에서는 [별지 제2호 서식]의 채용계획서를 작성하여 "관리부서장"에게 제출하여야 한다.

② "관리부서장"은 기간제근로자 채용 사유의 적정성, 채용 인원 및 기간의 적정성, 예산의 적정성, 채용절차의 공정성 등을 검토·결정하고 그 결과를 채용 부서의 장에게 통보하여야 한다.

③ 채용 부서는 기간제근로자의 채용을 승인 받은 경우에 한하여 근로자를 채용할 수 있다.

제5조의3(개인정보의 수집) ① 사용자는 「개인정보 보호법」 제15조 및 제16조, 「법무부 개인정보 보호지침」 제5조에 따라 응시자의 개인정보는 최소한의 필요한 정보만 수집하여야 한다.

② 사용자는 서류전형 단계에서 「개인정보 보호법」 제24조의2에 따른 예외적인 경우를 제외하고는, 응시원서 등 응시자가 제출하는 서류를 통하여 주민등록번호를 수집하여서는 아니 된다.

제6조(기간제근로자의 사용) ① 사용자는 2년을 초과하지 아니하는 범위 내

에서(반복갱신의 경우 계속 근로한 총 기간이 2년 범위 내에서) 기간제근로자를 사용할 수 있다.

② 2년을 초과한 기간제근로자의 사용에 관해서는 「기간제 및 단시간근로자 보호 등에 관한 법률」 제4조를 준용한다.

③ 1년 이상 근무한 기간제근로자의 경우 휴직기간은 공무원근로자 전환에 필요한 기간에서 제외한다.

④ 사용자는 근로자가 휴직·파견 등으로 결원이 발생하여 해당 근로자가 복귀할 때까지 그 업무를 대신할 필요가 있는 경우에는 대체인력으로 기간제근로자를 채용할 수 있다.

⑤ 대체인력의 근무기간은 결원을 야기한 해당 근로자가 업무에 복귀할 때까지로 한다. 다만, 기관의 사정으로 해당 근로자가 복귀한 이후부터 대체인력 기간제근로자를 2년을 초과하여 사용한 경우에는 그 기간제근로자는 기간의 정함이 없는 근로계약을 체결한 근로자로 본다.

제7조(공무직근로자로 전환) 사용자는 제2조제9호의 상시 지속적 업무에 종사하는 기간제근로자의 계약기간이 종료되는 시점에 인사위원회의 전환평가가 등의 절차를 거쳐 공무원근로자로 전환할 수 있다.

제8조(채용결격 사유) 근로자의 채용결격 사유에 관해서는 「국가공무원법」 제33조 및 개별 법령에서 규정한 결격사유를 준용한다.

제9조(근로계약 체결) ① 사용자는 근로자와 근로계약을 체결하는 경우 [별지 제3호 서식]의 표준 근로계약서 및 [별지 제4호 서식]의 서약서에 의하

여 서면으로 근로계약을 체결하여야 하며, 근로기간을 연장하는 경우에도 근로계약을 다시 체결하고 근로자에게 근로계약서 사본 1부를 교부하여야 한다. 다만, 공무원 근로계약의 경우에는 기간제 근로계약 체결방법을 준용하되 근로계약기간을 명시하지 아니한다.

② 근로계약서에는 근로자의 신분, 근로계약기간, 복무, 사정변경에 따른 고용조정(면직) 등의 내용을 필수적으로 포함시키고, 그 외에 기관의 사정에 따라 담당업무의 특성을 감안하여 필요한 사항을 추가할 수 있다.

③ 제1항 및 제2항에 따른 채용계약은 위임전결규정에 의하여 전결권자가 대행할 수 있다.

제10조(채용 구비서류 등) ① 사용자가 근로자와 근로계약을 체결하는 경우 구비하여야 할 개인별 인사기록의 종류는 다음 각 호와 같다. 다만, 채용시 학력 제한을 두지 않는 경우에는 최종 학력증명서의 제출은 생략할 수 있고, 직무상 특정 신체적 조건이 필요하지 않은 경우에는 채용 신체검사를 「건강검진기본법」에 따른 국가건강검진 결과로 대체할 수 있다.

1. [별지 제5호 서식]의 근로자 인사관리카드 1부
2. 주민등록등본 및 가족관계증명서 각 1부
3. 최종 학력증명서 1부
4. 각종 자격증 각 1부
5. 채용 신체검사서 1부(검사 비용은 사용자가 부담한다)
6. 제8조에 해당하는 사유가 없음을 서약하는 서류 1부
7. [별지 제6호 서식]의 공정채용확인서 1부

② 사용자는 다음 각 호에 해당하는 근로자를 채용하는 경우 관할 지방경찰청장에게 신원조사를 의뢰하여야 하며, 신원조사 회보 결과 부적격자로 판명될 경우 채용해서는 아니 된다.

1. 중요시설·지역을 출입하는 사람
2. 중요 문서·자재를 취급하는 사람
3. 그 밖에 다른 법령에서 정하는 사람이나 각급기관의 장이 국가보안상 필요하다고 인정하는 사람

③ 사용부서장은 근로자의 인적사항·고용내용 등 인사기록을 [별지 제5호 서식]으로 작성·보관하여야 한다.

④ 제3항의 인사기록은 행정지원인력시스템을 이용 가능한 범위 내에서 전자적으로 기록·보관할 수 있다.

제11조(공무직원증 등) ① 사용자는 근로자를 채용한 경우 총괄부서장에게 공무직원증의 발급을 요청하여야 한다. 다만, 공무직원증의 발급까지 시일이 걸리는 경우 [별지 제7호 서식]의 신분증을 별도로 발급할 수 있다.

② 공무직원증의 규격 및 기재사항 등은 불가피한 경우를 제외하고 「국가공무원 복무규칙」 제58조를 준용한다.

③ 근로자는 공무집행 시 공무직원증의 제시를 요구받으면 공무직원증을 제시하여야 한다. 다만, 제복을 입는 근로자의 공무직원증 패용 여부는 사용자가 따로 정할 수 있다.

④ 사용자는 근로자가 퇴직한 경우 또는 공무직원증의 훼손, 기재사항의 변경 등으로 재발급하는 경우에는 발급한 공무직원증을 회수하여야 한다.

이 경우 사용자는 반납된 공무원증을 소각하거나 분쇄해야 한다.

⑤ 사용자는 제1항 및 제4항에 따라 공무원증을 발급·재발급 또는 회수·폐기하였을 때에는 [별지 제8호 서식]의 대장에 그 사실을 기재하고, 공무원증 관리 실태를 반기별 1회 자체 점검하여야 한다.

제11조의2(증명서 등의 발급) 사용자는 근로자가 재직증명서 또는 경력증명서를 요구하는 경우 발급하여야 한다.

제11조의3(정보통신망 접근) ① 사용자는 근로자에게 담당업무 수행에 필요한 법무부 내·외부의 정보통신망 접근 권한을 부여하여야 한다. 이 경우 담당업무는 부서장으로부터 승인받은 업무분장에 따른다.

② 사용자는 보안상 이유 등 합리적 사유가 있는 경우 내·외부의 정보통신망 접근기간 및 권한범위 설정, 보안서약서 징구 등 절차상 필요한 조치를 취할 수 있다.

③ 근로자는 업무와 관련된 내용을 타인에게 누설하거나 부당한 목적으로 사용하여서는 아니 되며, 내·외부의 정보통신망 운영에 관한 관련 규정을 준수하여야 한다.

제3장 복무

제12조(복무관리 및 의무) ① 사용부서장은 근로자의 복무를 관리한다.

② 근로자는 다음 각 호의 사항을 준수하여야 한다.

1. 근로자는 맡은 바 직무를 성실히 수행하여야 한다.

2. 근로자는 근로시간 중에 사적으로 근무 장소를 이탈하여서는 아니 된다.
3. 근로자는 직무를 수행함에 있어 법령 및 직무상 명령을 준수하고 친절·공정하여야 한다.
4. 근로자는 직무상 취득한 비밀을 엄수하고 기밀을 누설하거나 부당한 목적을 위하여 사용하여서는 아니 된다.
5. 근로자는 직장의 내·외를 불문하고 그 품위를 손상하는 행위를 하여서는 아니 된다.
6. 근로자는 직무와 관련된 영리 업무에 종사하여서는 아니 되며, 직무 외의 영리 업무를 겸직하고자 할 때에는 [별지 제9호 서식]의 겸직허가 신청서에 따라 사전에 관리부서장의 허가를 받아야 한다.
- ③ 사용부서장은 근로자가 업무수행능력 부족, 업무태만, 근무태도 불량 등 경미한 잘못을 행한 경우 [별지 제10호 서식]에 따라 경고·주의 등의 조치를 할 수 있다.

제12조의2(청렴 의무) ① 근로자는 직무와 관련하여 직접적이든 간접적이든 사례·증여 또는 금품·향응을 주거나 받을 수 없다.

② 근로자는 직무상의 관계가 있든 없든 그 소속 상관에게 증여하거나 소속 근로자(공무원 포함)로부터 증여를 받아서는 아니 된다.

③ 사용자는 근로자가 제1항 내지 제2항 상의 청렴의무를 위반하였을 경우 징계의결요구를 하여야 하고, 징계위원회는 [별표1]의 징계기준에 따라 징계심의를 하여야 한다.

제12조의3(출근, 결근) ① 근로자는 업무시간 시작 전까지 출근하고 업무에

임할 준비를 하여 정상적인 업무수행에 차질이 없도록 하여야 한다.

② 질병이나 그 밖의 부득이한 사유로 결근하고자 하는 경우에는 사전에 사용부서장의 승인을 받아야 한다. 다만, 불가피한 사유로 사전에 승인을 받을 수 없는 경우에는 결근 당일에라도 그 사유를 명확히 하여 사후 승인을 받아야 하며 정당한 이유 없이 이러한 절차를 이행하지 아니한 경우 무단결근을 한 것으로 본다.

제12조의4(지각 · 조퇴 및 외출) ① 근로자는 질병 그 밖의 부득이한 사유로 지각하게 되는 경우에는 사전에 사용부서장에게 알려야 하며, 사전에 알릴 수 없는 경우에는 사후에라도 지체 없이 이 사실을 알려야 한다.

② 근로자는 근로시간 중에 사적으로 근무 장소를 이탈할 수 없다. 다만, 질병이나 그 밖의 부득이한 사유로 인하여 조퇴 또는 외출하고자 하는 경우에는 사용부서장의 승인을 받아야 한다.

제13조(근무상황) ① 사용부서장은 [별지 제11호 서식]에 따라 근로자의 근무상황부를 비치하고 근무상황을 기록 · 관리하여야 한다.

② 제1항의 근로자에 대한 근무상황은 행정지원인력시스템을 통하여 전자적으로 기록 · 보관할 수 있다.

제14조(출장 등) ① 사용자는 업무수행을 위하여 필요한 경우 근로자에게 출장을 명할 수 있다.

② 사용자는 제1항에 따른 출장에 소요되는 비용을 「공무원 여비 규정」에서 정한 범위 내에서 실비로 지급할 수 있다.

제4장 인사

제15조(인사위원회 기능) ① 기간제근로자의 공무직근로자 전환 등 근로자의 인사에 관한 중요한 사항을 심의·의결하기 위하여 사용자 단위별로 인사위원회를 둔다.

② 다음 각 호의 사항에 대하여는 인사위원회의 심의·의결을 거쳐야 한다.

1. 기간제근로자의 공무직근로자 전환에 관한 사항
2. 근무성적평정 순위명부 작성에 관한 사항
3. 제34조제3호 내지 제6호에 관한 사항
4. 기타 사용자가 중요하다고 인정하는 인사에 관한 사항

제16조(인사위원회 구성) ① 인사위원회(이하 "위원회"라 한다)는 위원장을 포함하여 3명 이상 5명 이내의 위원으로 구성한다.

② 위원회의 위원장은 관리부서장으로 하고 위원 및 간사는 소속공무원 중에서 위원장이 지명한다.

제17조(인사위원회 소집 및 운영) ① 위원회는 제15조의 심의·의결사항이 있을 경우 위원장이 소집한다.

② 위원장은 회의를 소집하고자 하는 경우 사전에 회의일시, 장소, 의제 등을 각 위원에게 통보한다.

③ 위원회는 재적위원 과반수의 출석과 출석위원 과반수의 찬성으로 의결한다.

④ 위원회의 회의는 공개하지 아니하며 회의내용과 관련된 사항을 누설하여서는 아니 된다. 다만, 위원회의 의결로 공개할 수 있다.

제18조(근무성적 평정) ① 사용자는 6월 30일과 12월 31일을 기준으로

[별지 제12호 서식]의 근로자 근무성적평정표에 의하여 근로자의 근무성적을 평정하여야 한다. 다만, 채용·휴직 등의 사유로 평정 대상기간 중 실제 근무기간이 3개월 미만인 근로자는 평정 대상에서 제외한다.

② 제1항에 따른 근무성적평정 시 사용자는 직종별 업무특성 등을 고려하여 객관적이고 구체적인 평가항목에 따라 실제 조사를 통한 평정을 하여야 한다.

③ 근무성적은 4개 단계(탁월, 우수, 보통, 미흡)로 구분하여 평정한다.

④ 인사위원회는 각 평정 단위별 평정결과를 기초로 전체 평정대상자에 대하여 [별지 제13호 서식]에 따른 근무성적평정 순위명부를 작성하여야 한다.

⑤ 근무성적평정 결과는 계약 해지, 재계약 등의 결정에 반영할 수 있다.

⑥ 평정자는 근무성적평정이 완료된 이후 평정대상 근로자의 요청이 있는 경우 근로자의 근무성적평정 결과를 공개하도록 한다. 다만, 평정 결과의 공개대상은 평정자의 평정결과(근무성적평정표의 평가등급 및 점수, 종합평정의견)로 한정한다.

⑦ 근무성적평정 결과에 이의가 있는 근로자는 이의신청을 서면으로 작성하여 이의신청 제기기간(결과공개일로부터 2일 이내)에 이를 제기할 수 있다.

⑧ 이의신청을 받은 평정자는 확인자와 협의하여 이의신청에 대한 결정(이의신청 제기일로부터 2일)을 하여야 하며, 협의 후 이의신청이 타당하다고 판단될 경우 근무성적평정 결과를 조정할 수 있다.

⑨ 근무성적평정의 평정자는 사용부서장으로 하고, 확인자는 관리부서장으로 한다.

제19조(근무부서의 이동) ① 사용자는 업무상의 필요, 근로자의 고충 해소 및 업무능력 향상 등 필요한 경우 근로자의 근무부서 이동기준을 정하여 업무성격이 동일하거나 유사한 직종으로 근무부서를 이동하게 할 수 있다.

② 사용자 간 협의를 통하여 직종이 동일한 근로자에 대하여 해당 근로자의 의견을 수렴한 후 기관 간 근무부서를 이동할 수 있다. 이 경우 근로계약서를 새로 작성하여야 한다.

제20조(휴직) ① 사용자는 근로자가 다음 각 호에 해당하는 사유로 [별지 제14호 서식]의 휴직원을 제출하는 경우에는 휴직을 승인할 수 있다. 다만, 1년 미만의 기간제근로자의 경우 잔여 계약기간 등을 고려하여 승인하여야 한다.

1. 신체·정신상의 장애로 장기 요양이 필요한 때
2. 법률에 따른 의무를 이행하기 위하여 직무를 수행할 수 없을 때
3. 국외 유학을 하게 된 때
4. 외국에서 근무, 유학 또는 연수하는 배우자를 동반하게 된 때

② 사용자는 근로자가 다음 각 호에 해당하는 사유로 [별지 제14호 서식]의 휴직원을 제출하는 경우, 남녀고용평등과 일·가정 양립 지원에 관한 법

령에서 정하는 특별한 사정이 없으면 휴직을 명하여야 한다. 다만, 1년 미만의 기간제근로자의 경우 잔여 계약기간 등을 고려하여 승인하여야 한다.

1. 만 8세 이하 또는 초등학교 2학년 이하의 자녀(입양한 자녀를 포함한다)를 양육하기 위하여 필요하거나, 여성근로자가 임신 또는 출산하게 된 때
2. 사고나 질병 등으로 장기간 요양이 필요한 조부모, 부모(배우자의 부모를 포함한다), 배우자, 자녀 또는 손자녀를 간호하기 위하여 휴직을 부여할 타당한 사유가 있다고 인정될 때

③ 휴직기간은 다음 각 호와 같다.

1. 제1항제1호에 따른 휴직기간은 1년 이내(단, 업무상 부상 또는 질병의 경우, 요양·보험급여결정통지서상의 요양기간)로 하며, 업무상 부상 또는 질병 기간은 근속기간에 포함한다.
2. 제1항제2호에 따른 휴직기간은 그 복무기간이 만료될 때까지로 하며, 근속기간에 포함한다.
3. 제1항제3호 내지 제4호에 따른 휴직 기간은 3년 이내로 하되, 부득이한 경우에는 2년의 범위에서 연장할 수 있다.
4. 제2항제1호에 따른 휴직기간은 자녀 1명에 대하여 3년 이내로 하며, 자녀 1명에 대한 최초 1년(다만, 「남녀고용평등과 일·가정 양립 지원에 관한 법률」 제19조제2항에 해당하는 경우 1년 6개월 이내)의 휴직기간은 근속기간에 포함한다.
5. 제2항제2호에 따른 휴직기간은 1년 이내로 하며, 근속기간에 포함(최장 90일만 인정)한다.

제21조(휴직자의 의무 및 보수) ① 휴직 중인 근로자는 다음 각 호의 사항을 준수하여야 한다.

1. 사용자의 허가 없이 타 직업에 종사하여서는 아니 된다.
2. 휴직 중 거주지, 신분관계 등에 변동이 발생한 경우에는 사용자에게 지체 없이 신고하여야 한다.

② 휴직기간 중에 보수는 지급하지 아니한다.

③ 휴직 중인 근로자는 휴직의 목적 달성에 위배되는 행위를 하여서는 아니 된다.

제22조(복직) ① 휴직 중인 근로자는 휴직기간이 만료되거나 휴직사유가 소멸하였을 때에는 7일 이내에 사용자에게 [별지 제15호 서식]의 복직원과 [별지 제16호 서식]의 복직자 복무상황 신고서를 제출하여야 한다.

② 사용자는 휴직사유가 해소되었을 때에는 본래의 직무에 복직시켜야 한다. 다만, 본래의 직무에 복직시키기 곤란한 경우에는 다른 직무를 수행하게 할 수 있다.

제23조(교육훈련) ① 사용자는 근로자의 직무수행능력 발전 등을 위하여 예산의 범위 내에서 교육훈련을 실시할 수 있다.

② 사용자는 직장 내 성희롱을 예방하고 안전한 근로여건 조성을 위해 연 1회 이상 성희롱 예방교육을 실시하여야 한다.

③ 사용자는 근로자에 대하여 기타 직무 능력 향상 및 안전사고 예방, 개인정보 보호, 장애 인식 개선, 직장 내 괴롭힘 예방 등을 위한 적절한 교육

을 실시하여야 한다.

④ 사용자는 정년 등 비자발적 사유로 퇴직하는 근로자에 대하여 「고용상 연령차별금지 및 고령자고용촉진에 관한 법률」 제21조의3에 따라 적절한 재취업지원서비스를 제공하여야 한다.

제23조의2(포상) 법무부장관 및 소속기관장은 행정발전에 기여하고 탁월한 성과를 거양한 근로자에 대하여 표창을 실시할 수 있다. 표창의 종류·절차 등에 관한 사항은 「법무부 포상업무지침」에 따른다.

제5장 근로조건

제24조(근로시간 등) ① 사용자는 근로자의 근로시간에 대하여 「국가공무원 복무규정」 제9조부터 제11조까지의 규정을 준용한다. 이 경우 매주 토요일은 무급휴무일로 한다.

② 휴게시간은 제1항의 근무시간 중 12시부터 13시까지로 한다. 다만, 직무의 성질, 지역, 또는 기관의 특수성을 감안하여 필요하다고 인정할 때에는 1시간의 범위에서 휴게시간을 달리 정하여 운영할 수 있다.

③ 근로자가 유연근무를 신청한 경우 사용자는 업무수행에 특별한 지장이 없는 경우 이를 승인할 수 있다.

제25조(연장근로) ① 연장근로는 1주간 12시간을 한도로 근로자의 동의하에 실시할 수 있으며 사용자는 근로자의 연장근무와 휴일근무에 대하여 [별지 제17호 서식]의 시간외근로기록부를 비치하고, 이를 기록·관리하여

야 한다. 다만, 출퇴근프로그램 등을 사용하는 기관은 동 프로그램 등으로 대체할 수 있다.

② 사용자는 연장근로에 대하여는 통상임금의 100분의 50 이상을 가산하여 지급하여야 한다.

③ 제2항에도 불구하고 휴일근로에 대해서는 다음 각 호의 기준에 따른 금액 이상을 가산하여 근로자에게 지급한다.

1. 8시간 이내의 휴일근로 : 통상임금의 100분의 50

2. 8시간을 초과한 휴일근로 : 통상임금의 100분의 100

④ 사용자는 야간근로(22:00~다음날 06:00)에 대하여는 통상임금의 100분의 50 이상을 가산하여 근로자에게 지급하여야 한다.

⑤ 감시(監視) 또는 단속적(斷續的) 근로자에 대하여는 「근로기준법」에서 정하는 바에 따른다.

제26조(휴일) 사용자는 근로자의 휴일에 관하여는 「근로기준법」 제55조, 「근로자의 날 제정에 관한 법률」 및 「관공서의 공휴일에 관한 규정」 제2조 및 제3조를 준용하여 유급 휴일을 부여한다. 다만, 사용자는 휴일(근로자의 날은 제외)에 대하여 근로자의 동의를 얻어 특정한 근로일로 대체할 수 있다.

제26조의2(연차유급휴가) ① 사용자는 근로자에 대하여 「근로기준법」 제60조 내지 제61조를 적용하여 연차유급휴가를 부여하되, 연차유급휴가의 사용을 촉진할 수 있다. 연차유급휴가는 회계연도 기준으로 부여할 수 있다.

② 근로자의 연차휴가는 반일단위 또는 시간단위로 허가할 수 있으며 합산하여 8시간(단시간근로자는 소정근로시간)이면 1일로 계산한다.

제26조의3(특별휴가) ① 사용자는 근로자가 결혼하거나 그 밖의 경조사가 있을 경우에는 「국가공무원 복무규정」 제20조제1항을 준용하여 경조사휴가를 부여할 수 있다. 이 경우 실제 휴가를 사용한 날은 유급으로 하며 휴가 기간 중의 휴무일·유급휴일 및 공휴일은 휴가일수에 산입하지 아니한다.

② 사용자는 여성 근로자가 청구하면 월 1일의 여성보건휴가를 주어야 한다. 이 경우 여성보건휴가는 무급으로 한다.

③ 임신 중인 근로자는 1일 2시간의 범위에서 휴식이나 병원 진료 등을 위한 모성보호시간을 받을 수 있다. 이 경우 모성보호시간의 사용은 「국가공무원 복무·징계 관련 예규」를 준용한다.

④ 사용자는 임신 중인 여성 근로자에게 그 출산의 전후를 통하여 90일(미숙아를 출산한 경우에는 100일, 한 번에 둘 이상 자녀를 임신한 경우에는 120일)의 출산휴가를 허가하되, 휴가기간은 출산 후에 45일(한 번에 둘 이상 자녀를 임신한 경우에는 60일) 이상이 되게 하여야 한다.

⑤ 사용자는 임신 중인 근로자가 유산 또는 사산하여 휴가를 신청하는 경우에는 「근로기준법 시행령」 제43조에서 정하는 바에 따라 유산·사산휴가를 주어야 한다.

⑥ 사용자는 남성 근로자의 배우자가 유산 또는 사산하여 해당 근로자가 휴가를 신청하는 경우에는 「근로기준법 시행령」 제43조제3항 각 호의

구분에 따른 기간 중 3일의 유산·사산휴가를 주어야 한다.

⑦ 근로자는 자녀를 돌보기 위하여 육아시간을 사용할 수 있다. 이 경우 육아시간 사용에 관한 사항은 「국가공무원 복무·징계 관련 예규」를 준용한다.

⑧ 근로자가 「남녀고용평등과 일·가정 양립 지원에 관한 법률」 제22조의2에 따른 가족돌봄휴가를 신청하는 경우 이를 허용하여야 한다. 이 경우 가족돌봄휴가는 무급으로 하되, 자녀(같은 항 제4호의 경우에는 미성년자 또는 장애인인 자녀로 한정한다)를 돌보기 위한 가족돌봄휴가는 자녀 수에 1일을 더한 일수까지를 연간 유급휴가 일수로 한다. 다만, 장애인인 자녀가 있는 근로자 또는 「한부모가족지원법」 제4조제1호의 모 또는 부에 해당하는 근로자의 경우에는 본문에 따른 연간 유급휴가 일수에 1일을 더한 일수까지 유급으로 한다.

1. 「영유아보육법」에 따른 어린이집, 「유아교육법」에 따른 유치원 및 「초·중등교육법」 제2조 각 호의 학교(이하 이 항에서 "어린이집등"이라 한다)의 휴업·휴원·휴교, 그 밖에 이에 준하는 사유로 자녀 또는 손자녀를 돌봐야 하는 경우

2. 자녀 또는 손자녀가 다니는 어린이집등의 공식 행사 또는 교사와의 상담에 참여하는 경우

3. 미성년자 또는 「장애인복지법」 제2조제2항에 따른 장애인인 자녀·손자녀의 병원 진료(「국민건강보험법」 제52조에 따른 건강검진 또는 「감염병의 예방 및 관리에 관한 법률」 제24조 및 제25조에 따른 예방

접종을 포함한다)에 동행하는 경우

4. 질병, 사고, 노령 등의 사유로 조부모, 외조부모, 부모(배우자의 부모를 포함한다), 배우자, 자녀 또는 손자녀를 돌봐야 하는 경우

⑨ 풍해·수해·화재 등 재해로 인하여 피해를 입은 근로자와 재해지역에서 자원봉사활동을 하고자 하는 근로자는 5일 이내의 재해구호휴가를 받을 수 있다. 다만, 대국민서비스 제공 등 업무수행에 지장이 없는 범위에서 사용부서장이 허가한 경우에 한한다.

⑩ 사용자는 근로자가 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 10일 이내의 포상휴가를 부여할 수 있다.

1. 「상훈법」에 따른 훈장·포상을 받은 때
2. 「정부표창규정」에 따른 국무총리 이상의 표창을 받은 때
3. 그 밖에, 대외적으로 국가 또는 당해기관의 명예를 선양한 때, 창안·제안 등을 통하여 행정능률 향상에 기여한 때, 중앙행정기관의 장의 표창을 받은 때 등 사용자가 구체적인 사실에 근거하여 탁월한 성과와 공로가 있다고 인정할 때

제27조(병가) ① 사용자는 근로자가 질병 또는 부상으로 인하여 직무를 수행할 수 없어 병가를 신청하는 경우에 이를 허가할 수 있다.

② 제1항에 따른 병가의 총 일수는 1년에 60일(업무상 사유에 따른 병가는 180일)을 초과할 수 없으며, 병가기간 중 휴무일과 공휴일은 총일수에 포함하지 않는다. 다만, 병가기간이 30일 이상 계속되는 경우에는 포함하여 산정한다.

③ 총 연 60일까지의 병가기간은 유급으로 한다.

④ 병가일수가 연간 6일을 초과하는 경우에는 의사의 진단서를 첨부하여야 한다.

⑤ 제1항에 따른 병가의 신청은 사전에 사용자 또는 사용부서장의 승인을 받아야 한다. 다만, 불가피한 사유로 사전에 승인을 받을 수 없는 경우에는 병가 당일에라도 그 사유를 명확히 하여 사후 승인을 받아야 하며 정당한 이유 없이 이러한 절차를 이행하지 아니한 경우 무단결근을 한 것으로 본다.

제28조(공가) 사용자는 근로자가 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 이에 직접 필요한 기간을 공가로 허가하여야 하며, 공가 기간은 유급으로 한다.

1. 「병역법」이나 그 밖의 다른 법령에 따른 징병검사 소집 등에 응하거나 동원 또는 훈련에 참가할 때
2. 공무에 관하여 국회·법원·검찰 등 국가기관에 소환될 때
3. 법률의 규정에 의하여 선거인명부 열람 및 투표에 참가할 때
4. 「산업안전보건법」 제129조부터 제131조까지의 규정에 따른 건강진단, 「국민건강보험법」 제52조에 따른 건강검진 또는 「결핵예방법」 제11조제1항에 따른 결핵검진을 받을 때
5. 「혈액관리법」에 따라 헌혈에 참가할 때
6. 천재지변·교통차단, 그 밖의 사유로 출근이 불가능할 때
7. 「감염병의 예방 및 관리에 관한 법률」에 따른 제1급감염병에 대하여

같은 법 제24조 또는 제25조에 따라 필수예방접종 또는 임시예방접종을 받거나 같은 법 제42조제2항제3호에 따라 감염 여부 검사를 받을 때

8. 그 밖에 사용자가 필요하다고 판단할 때

제6장 임금

제29조(보수) ① 사용자는 매년 실·국·본부장·법무연수원장·북한인권기록보존소장이 정하는 보수 기준에 따라 보수를 지급한다.

② 제1항에 따른 근로자의 보수는 월급으로 지급하며, 결근일에 대하여는 보수에서 해당 일분을 감하여 지급하고, 월 중 채용된 경우에는 발령일을 기준으로 월액을 일할 계산하여 지급한다.

③ 사용자는 매월 20일에 보수를 지급하되, 지급일이 토요일 또는 공휴일인 경우에는 그 전일에 지급한다.

제29조의2(수당) 사용자는 근로자에게 예산의 범위 내에서 급식비 등을 지급할 수 있다.

제29조의3(특근매식비) 사용자는 근로자에게 예산의 범위 내에서 특근매식비를 지급할 수 있다.

제30조(상여금) 사용자는 근로자에게 예산의 범위 내에서 명절휴가비 등을 지급할 수 있다.

제31조(맞춤형복지) ① 사용자는 근로자에게 예산의 범위 내에서 맞춤형복지포인트를 지급할 수 있다.

② 복지포인트의 배정 및 지급방법은 「공무원 맞춤형 복지제도업무 처리 기준」을 준용한다.

제32조(사회보험 및 퇴직금 등) ① 사용자는 「예산안편성지침」에 따라 근로자의 퇴직금, 보험, 법정수당 등을 보수와 별도로 편성하여야 한다.

② 사용자는 근로자에 대하여 산재보험, 건강보험, 고용보험 및 국민연금에 가입하여야 한다.

③ 사용자는 1년 이상 근무한 근로자가 퇴직 또는 계약이 해지된 경우를 대비하여 「근로자퇴직급여 보장법」에 따른 퇴직급여제도를 설정하여야 한다. 다만, 퇴직급여제도를 설정함에 있어 사용자는 퇴직연금제도를 적극 적용하여야 한다.

제7장 퇴직·해고 등

제33조(퇴직사유) 근로자가 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 당연 퇴직한다.

1. 정년에 도달한 경우
2. 사망한 경우
3. 휴직기간이 종료되거나 휴직사유가 소멸한 날부터 7일 이내에 복직원을 제출하지 아니한 경우
4. 근로자를 해고(계약 해지 및 징계)한 경우
5. 기간제근로자의 계약이 변경되지 않고 근로계약기간이 만료된 경우

제34조(근로계약 해지 등) 사용자는 근로자가 다음 각 호의 어느 하나에 해당할 때에는 근로계약을 해지할 수 있다. 다만, 제3호부터 제6호까지에 해당하는 사유로 계약을 해지한 경우에는 인사위원회 심의·의결을 거쳐야 한다.

1. 제8조에 따른 결격사유에 해당하는 때
2. 허위 또는 부정한 방법으로 채용된 사실이 적발되었을 때
3. 직무수행능력이 현저히 부족할 때
4. 해당 직무를 수행할 수 없을 정도로 신체 또는 정신상의 질병이 있을 때
5. 사업축소·예산감축, 직제와 정원 감축 등에 의하여 고용조정이 불가피한 때
6. 그 밖에 이 지침에서 정한 의무를 위반하거나 근로관계를 유지할 수 없는 사정이 발생한 때

제35조(계약해지 등의 예고) ① 사용자는 계약해지로 근로자와 근로관계를 종료하는 경우, 계약해지 30일 전에 [별지 제18호 서식]에 따라 그 사유 및 날짜를 기재하여 근로자에게 통지하여야 한다. 다만, 제34조제1호, 제34조제2호 및 제40조의2제1호의 경우는 제외한다.

② 사용자는 근로자와의 근로계약을 해지하는 경우, 계약해지 30일 전에 제1항에 따른 예고를 하지 않았을 때에는 30일분의 통상임금을 지급하여야 한다.

제36조(채용 또는 계약종료 등의 통보) 사용자가 근로자를 채용하거나 퇴직 또는 계약을 해지한 경우에는 지체 없이 그 사실을 [별지 제19호 서식]에 의해 해당 실·국·본부 관리부서장에게 통보하여야 한다.

제37조(정년) 공무원근로자의 정년은 60세로 하며, 그 정년에 도달한 날이 1월부터 6월 사이에 있으면 6월 30일에, 7월부터 12월 사이에 있으면 12월 31일에 각각 당연 퇴직한다. 다만, 사용자가 필요하다고 판단되는 직종에 대하여 「고용상 연령차별금지 및 고령자고용촉진에 관한 법률」 제21조의 취지에 따라 기간제근로자로 계속 근무하게 할 수 있다.

제8장 징계

제38조(징계위원회) ① 근로자의 징계사건을 심의·의결하기 위하여 사용자 단위별로 징계위원회를 둔다.

② 징계위원회는 사용자가 지명하는 위원장 1인을 포함한 5인으로 구성하되 위원은 공무원 2명, 근로자 1명, 민간위원 1명으로 한다. 민간위원은 관련 기관 업무에 학식과 경험이 풍부한 자로서 징계 심의를 하기에 적절한 자로 위촉한다. 다만, 근로자 위원이 없는 경우 민간위원 2명으로 한다.

③ 징계위원회 위원장은 관리부서장이 되고 간사는 인사담당공무원으로 한다.

④ 징계위원회는 재적위원 과반수의 출석으로 개의하고 출석위원 과반수의 찬성으로 의결한다.

제38조의2(징계의결요구) ① 사용자는 근로자가 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 징계위원회에 징계의결을 요구할 수 있다.

1. 금전·물품·부동산·향응 등 유·무형의 재산상의 이득을 취하거나 제 공한 때 또는 예산·기금·국고금·보조금·국유재산·물품 등을 횡령·배임·절도·사기·유용 등을 한 때
2. 직무태만 또는 회계질서 문란 등 성실의무를 위반한 때
3. 직무의 내외를 불문하고 그 체면 또는 위신을 손상하는 행위를 한 때
4. 상사의 정당한 직무상 명령에 복종하지 아니한 때
5. 부서장의 승인 없이 결근·지각·조퇴·근무장소 이탈 등 근무태도가 불량한 때
6. 업무와 관련하여 직무상 알게 된 비밀을 누설하였을 때
7. 업무상 방해 또는 민원을 야기하거나 고의 또는 중대한 과실로 재산상 손실을 초래한 때
8. 허위보고, 허위문서작성, 중요한 문서내용 변조 또는 파기 등 부정한 행위를 한 때
9. 범죄(음주운전을 포함한다) 또는 중대한 과실이 있을 때
10. 휴직기간 중 휴직의 목적 달성에 위배되는 행위를 한 때
11. 「근로기준법」상 직장 내 괴롭힘 행위를 한 때
12. 「남녀고용평등법」상 직장 내 성희롱 행위를 한 때
13. 그 밖에 위 각 호에 준하는 징계사유에 해당한다고 판단된 때

② 사용자는 근로자의 징계 사유가 발생한 날부터 3년(제1항제1호의 경우

에는 5년)이 지나면 징계 의결 요구를 하지 못한다.

제39조(징계심의) ① 징계위원회 위원장은 징계의결을 위한 회의 5일 전까지 징계위원회 위원들에게는 회의일시, 장소, 의제 등을, 징계대상 근로자에게는 서면으로 [별지 제20호 서식]의 출석통지서를 각 통지한다.

② 징계위원회는 징계사유를 조사한 서류와 입증자료 및 당사자의 진술 등 충분한 증거를 확보하여 [별표1], [별표2]의 징계기준에 따라 공정하게 심의한다. 이 경우 징계대상자가 징계위원회에 출석을 원하지 아니하거나 서면진술을 하였을 때는 [별지 제20호 서식] 하단의 진술권포기서 또는 [별지 제21호 서식] 서면진술서 제출을 요구하여 기록에 첨부하고 서면심사만으로 징계의결을 할 수 있다.

③ 징계위원회의 위원이 징계대상자와 친족관계에 있거나 그 징계사유와 관계가 있을 때에는 당해 위원은 그 징계 심의·의결에 관여하지 못한다.

④ 징계위원회는 징계 의결 전에 해당 근로자에게 소명할 기회를 부여한다.

⑤ 징계위원회는 징계 대상자가 출석요구에 불응하거나 소명을 거부하는 경우에는 소명 없이 징계의결을 할 수 있다.

⑥ 징계위원회는 징계대상자의 비위(非違)의 유형, 비위의 정도 및 과실의 경중과 평소의 행실, 근무성적, 공적(功績), 뉘우치는 정도 또는 그 밖의 정상 등을 고려하여 징계의결을 해야 한다.

⑦ 징계대상자가 「상훈법」에 따른 훈장 또는 포장 및 법무부장관 이상의 표창을 받은 공적이 있는 경우와 징계대상자의 비위가 성실하고 능동적인

업무처리과정에서 과실로 인하여 발생한 것으로 인정될 경우에는 그 정상을 참작하여 징계를 감경할 수 있다.

⑧ 제7항에도 불구하고 징계사유가 「공무원 징계령 시행규칙」 제4조제2항 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 해당 징계를 감경할 수 없다.

⑨ 간사는 징계의결을 위한 회의에 참석하여 회의록을 작성하고 이를 보관한다.

제40조(징계결과 통보) 징계위원회의 징계의결서는 [별지 제22호 서식]에 의하고 징계결과 통보는 해당 근로자에게 [별지 제23호 서식]의 징계처분 사유설명서에 의한다.

제40조의2(징계의 종류와 효력) 근로자에 대한 징계의 종류 및 효력은 다음 각 호와 같다.

1. 해고 : 근로계약관계를 해지하는 것으로 한다.
2. 정직 : 1개월 이상 3개월 이하의 기간으로 하고 그 기간 중 직무에 종사하지 못하며 그 기간 동안의 임금을 지급하지 아니한다.
3. 감봉 : 1개월 이상 3개월 이하의 기간으로 하고 1회에 평균임금 1일분의 2분의 1, 총액은 월 임금총액의 10분의 1을 초과하지 않는 범위의 금액을 감액한다.
4. 견책 : 과실에 대하여 훈계하고 반성하게 한다.
5. 징계사유는 있으나 정상참작 등으로 징계하지 아니한 경우에는 해당 근로자에게 서면으로 경고 조치를 하여야 한다. 다만, 경고는 징계로 분류하지 아니한다.

제40조의3(재심청구) ① 징계위원회 위원장은 징계처분을 받은 자가 징계처분의 위법·부당을 이유로 재심을 청구한 경우에는 재심의 징계위원회를 구성하여 재심의하여야 한다. 이 경우 재심청구 기간은 징계처분을 받은 날부터 7일 이내로 한다.

② 제1항에 따른 재심의 징계위원회의 위원 구성은 제38조를 준용하되, 위원장을 제외하고 2분의 1 이상을 다른 위원으로 교체하여야 한다.

③ 제1항의 재심의 징계위원회의 운영 등은 제38조·제38조의2·제39조·제40조 및 제40조의2를 준용한다.

제9장 차별처우 금지 등

제41조(차별처우 금지) 사용자는 기간제근로자임을 이유로 동종·유사한 업무에 종사하는 공무원근로자에 비하여 차별적 처우를 하여서는 아니 된다.

제41조의2(대외직명제 운영) 근로자의 대외직명은 실무관으로 한다. 다만, 직무의 특성을 고려하여 근로자의 대외직명을 사용자 단위별로 달리 정하여 사용할 수 있다.

제42조(고충처리) 관리부서장은 근무 조건, 인사관리, 처우에 대한 근로자의 고충처리를 전담하게 하기 위하여 근로자 고충처리담당자를 지정·운영하여야 한다.

제42조의2(직장 내 괴롭힘 금지 등) ① 사용자 및 근로자는 직장에서의 지위 또는 관계 등의 우위를 이용하여 업무상 적정범위를 넘어 다른 직원에

게 신체적·정신적 고통을 주거나 근무환경을 악화시키는 행위(이하 "직장 내 괴롭힘"이라 한다)를 하여서는 아니된다.

② 누구든지 직장 내 괴롭힘 발생 사실을 알게 된 경우에는 그 사실을 사용부서에 신고할 수 있으며, 사용부서는 신고를 접수하거나 직장 내 괴롭힘 발생 사실을 인지한 경우에는 지체 없이 그 사실 확인을 위한 조사를 실시하여야 한다.

③ 신고한 자 및 피해자(피해를 입었다고 주장하는 자 포함)에 대한 조치는 「근로기준법」 제76조의3에 따른다.

제42조의3(직장 내 성희롱 금지 등) ① 사용자 및 근로자는 「남녀고용평등법」에서 금지한 직장 내 성희롱에 해당하는 행위를 하여서는 아니 된다.

② 누구든지 직장 내 성희롱 발생 사실을 알게 된 경우 그 사실을 해당 사용자 등에게 신고할 수 있으며, 사용자는 신고를 접수하거나 직장 내 성희롱 발생 사실을 인지한 경우에는 지체 없이 그 사실 확인을 위한 조사를 실시하여야 한다.

③ 이 경우 사용자는 직장 내 성희롱과 관련하여 피해를 입은 근로자 또는 피해를 입었다고 주장하는 근로자가 조사 과정에서 성적 불쾌감 등을 느끼지 아니하도록 조치하여야 한다.

④ 신고한 자 및 피해자(피해를 입었다고 주장하는 자 포함)에 대한 조치는 「남녀고용평등법」 제14조, 「법무부 성희롱·성폭력 예방 및 처리지침」에 따른다.

제43조(특권불인정) 사용자는 근로자를 「국가공무원법」상의 공무원으로

임용함에 있어 어떠한 우선권도 인정하여서는 아니 된다.

제10장 산업안전 및 재해보상

제44조(산업안전보건법 준수) ① 사용부서장은 이 지침에서 정하지 아니한 사항에 대하여는 「산업안전보건법」에 따라 산업재해 예방을 위한 기준을 지켜 근로자의 신체적 피로와 정신적 스트레스 등에 의한 건강장해를 예방하고 안전 및 보건을 유지·증진시킨다.

② 근로자는 「산업안전보건법」에서 정하는 사항과 그 외에 업무에 관련되는 안전보건에 관하여 사용부서장이나 그 밖의 기관·단체로부터 지시받은 사항을 정확하게 이행하여야 한다.

제45조(건강진단) ① 사용부서장은 근로자의 건강보호·유지를 위하여 「산업안전보건법」이 정하는 바에 따라 매년 1회 일반건강진단을 실시한다. 단, 사무직은 매 2년에 1회 실시한다.

② 사용부서장은 「산업안전보건법」이 정하는 바에 따라 필요한 경우 특수·배치전·수시·임시건강진단 등을 실시한다.

③ 근로자는 사용부서장이 실시하는 건강진단을 성실히 받아야 한다.

제46조(재해보상) ① 근로자가 업무상 부상 또는 질병에 걸린 경우와 사망하였을 때의 보상은 「산업재해보상보험법」에 따른다.

② 「산업재해보상보험법」의 적용을 받지 않는 업무상 부상 또는 질병에 대하여는 「근로기준법」이 정하는 바에 따라 보상한다.

제11장 보칙

제47조(자체 관리지침 제정·운영) 사용자는 직무·지역·기관의 특수성 등을 감안하여 근로자의 운영을 위하여 필요한 경우 이 지침의 범위 내에서 자체 관리지침을 제정·운영할 수 있다.

제48조(지도·감독) 관리부서장은 본 지침의 준수·보고사항 등에 관하여 소관 부서 및 소속기관을 감독할 수 있으며 필요할 경우 그 이행실태를 확인·점검하여 시정을 요구할 수 있다.

제49조(다른 법률과의 관계) 본 지침에 정함이 없는 사항에 대하여는 「근로기준법」, 「기간제 및 단시간근로자의 보호 등에 관한 법률」, 「남녀고용평등과 일·가정 양립 지원에 관한 법률」, 「근로자퇴직급여 보장법」, 「고용보험법」 등에서 정하는 바에 따른다.

제50조(취업규칙) 본 지침은 「근로기준법」 제93조 및 제94조에 의한 취업규칙으로 갈음할 수 있다.

부칙 <제602호, 2007. 11. 6.>

제1조(시행일) 이 규정은 발령한 날부터 시행한다.

제2조(경과조치) 이 규정 시행당시 종전의 규정 등에 따라 채용된 근로자는 이 규정에 의하여 채용된 것으로 본다.

제3조(근로계약기간에 관한 적용례) 제9조의 규정은 2007년 7월 1일 이후 근로계약이 체결 또는 갱신되거나 기존의 근로계약기간을 연장하는 경우부터 적용한다.

제4조(의결에 관한 특례) 공공기관비정규직대책추진위원회 의결에 의하여 기간제근로자를 무기계약근로자로 채용함에 있어서는 제10조제3항의 규정을 적용하지 아니할 수 있다.

제5조(다른 규정의 폐지) 이 규정의 시행과 동시에 「법무부 사무보조원운용 지침(2006. 1. 13.)」은 폐지한다.

부칙 <제778호, 2010. 5. 27.>

제1조 (시행일) 이 규정은 발령일로부터 시행한다.

제2조 (경과조치) 이 규정 시행당시 종전의 규정 등에 따라 채용된 근로자는 이 규정에 의하여 채용된 것으로 본다.

부칙 <제859호, 2012. 6. 12.>

제1조(시행일) 이 규정은 발령한 날부터 시행한다.

제2조(경과조치) 이 규정 시행 당시 종전의 규정 등에 따라 채용된 근로자는 이 규정에 의하여 채용된 것으로 본다.

제3조(특례) 사용자는 제36조제1항의 개정규정에도 불구하고 근로자에 대한 2012년도 맞춤형복지제도의 적용에 관하여는 이 규정 발령일 현재 근로자

의 신분을 유지하고 있는 자로서 이 규정 발령일 전일까지 6개월 이상 계속 근무한 자에게 적용한다.

부칙 <제886호, 2013. 2. 8.>

제1조(시행일) 이 규정은 발령한 날부터 시행한다.

제2조(경과조치) 이 규정 시행 당시 종전의 규정 등에 따라 채용된 근로자는 이 규정에 의하여 채용된 것으로 본다.

제3조(특례) 사용자는 제35조의 규정에도 불구하고 기존 지침에 따라 명절 휴가비를 지급한 근로자에 대해서는 1년 미만 근무자에게도 상여금을 지급할 수 있다.

부칙 <제945호, 2014. 5. 19.>

제1조(시행일) 이 지침은 발령한 날부터 시행한다.

제2조(경과조치) 이 지침 시행 당시 종전의 규정 등에 따라 채용된 근로자는 이 지침에 의하여 채용된 것으로 본다.

부칙 <제1086호, 2017. 1. 1.>

제1조(시행일) 이 지침은 발령한 날부터 시행한다.

제2조(경과조치) 이 지침 시행 당시 종전의 규정 등에 따라 채용된 근로자는 이 지침에 의하여 채용된 것으로 본다.

부칙 <제1219호, 2019. 4. 24.>

제1조(시행일) 이 지침은 발령한 날부터 시행한다. 다만, 제26조제5항의 규정은 2019년 3월 1일부터 적용한다.

제2조(기간제근로자의 무기계약근로자 전환에 대한 경과조치) 이 지침 시행 당시 근로계약을 체결한 기간제근로자 중 상시 지속적 업무를 수행하는 근로자는 제7조의 규정에 의한 전환평가 등의 절차를 거쳐 무기계약근로자로 즉시 전환할 수 있다.

제3조(채용에 관한 특례) 이 지침 시행 당시 종전의 규정에 따라 진행 중에 있는 채용 과정은 종전의 규정을 적용한다. 다만, 이 지침의 제5조 및 제10조를 적용하여 채용 과정을 진행할 수 있는 경우에는 종전의 규정에도 불구하고 이 지침의 규정을 적용할 수 있다.

제4조(경과조치) 이 지침 시행 당시 종전의 규정 등에 따라 채용된 법무부와 그 소속기관 소속 근로자는 이 지침에 의하여 채용된 것으로 본다.

부칙 <제1317호, 2020. 10. 28.>

제1조(시행일) 이 지침은 2020. 10. 30.부터 시행한다.

제2조(경과조치) 이 지침 시행 당시 종전의 규정 등에 따라 채용된 근로자는 이 지침에 의하여 채용된 것으로 본다.

부칙 <제1402호, 2022. 1. 18.>

제1조(시행일) 이 지침은 2022. 1. 18.부터 시행한다.

제2조(경과조치) 이 지침 시행 당시 종전의 규정 등에 따라 채용된 근로자는 이 지침에 의하여 채용된 것으로 본다.

부칙 <제1532호, 2024. 7. 22.>

제1조(시행일) 이 지침은 2024. 7. 22.부터 시행한다.

제2조(경과조치) 이 지침 시행 당시 종전의 규정 등에 따라 채용된 근로자는 이 지침에 의하여 채용된 것으로 본다.

제3조(휴직에 관한 특례) 이 지침 시행 당시 종전의 규정에 따라 업무상 부상 또는 질병으로 휴직 중인 근로자의 경우, 이 지침의 개정 규정을 적용한다.

부칙 <제1601호, 2025. 12. 30.>

제1조(시행일) 이 지침은 2025. 12. 30.부터 시행한다.

제2조(경과조치) 이 지침 시행 당시 종전의 규정 등에 따라 채용된 근로자는 이 지침에 의하여 채용된 것으로 본다

제3조(육아휴직에 관한 적용례) 제20조제2항 개정규정은 이 지침 시행 당시 종전의 규정에 따른 육아휴직을 사용 중인 근로자에게도 적용한다.

제4조(육아시간 사용 범위에 관한 적용례) 제26조의3제7항의 개정규정은 이

지침 시행 전에 종전의 규정에 따라 육아시간을 사용한 근로자에 대해서는
이 지침 시행일 기준으로 종전에 사용한 일수를 공제하고 적용한다.

[별표1]

공무직 등 근로자 청렴의무 위반 징계기준

○ 청렴의무 위반 시

< 징계기준 >

비위의 유형	금품·향응 등 재산상 이익	100만원 미만		100만원 이상
		수동	능동	
1. 위법·부당한 처분과 직접적인 관계없이 금품·향응 등 재산상 이익을 직무관련자 또는 직무관련공무원으로부터 받거나 직무관련공무원에게 제공한 경우		해고-감봉	해고-정직	해고
2. 직무와 관련하여 금품·향응 등 재산상 이익을 받거나 제공하였으나, 그로 인하여 위법·부당한 처분 등을 하지 아니한 경우		해고-정직	해고	해고
3. 직무와 관련하여 금품·향응 등 재산상 이익을 받거나 제공하고, 그로 인하여 위법·부당한 처분 등을 한 경우		해고	해고	해고

○ 공금 횡령·유용, 청탁금지법 위반

< 징계기준 >

비위의 정도 및 과실 여부	비위의 정도가 심하고, 고의가 있는 경우	비위의 정도가 심 하고 중과실이거 나, 비위의 정도 가 약하고 고의가 있는 경우	비위의 정도가 심하고 경과실 이거나, 비위의 정도가 약하고 중과실인 경우	비위의 정도가 약하고 경과실 인 경우
비위의 유형				
공금 횡령·유용	해고	해고	해고-정직	해고-감봉
청탁금지법 위반				
가. 부정청탁에 따른 직무수행	해고	해고	해고-감봉	해고-견책
나. 부정청탁	해고	해고-정직	해고-감봉	해고-견책

공무직근로자 정원표

(20 . . . 현재, 단위: 명)

직종 기관(부서)	계	사무원	운전원	시설 관리원	경비원	미화원	조리원	...
총계								

기간제근로자 정원표

(20 . . . 현재, 단위: 명)

직종 기관(부서)	계	사무원	운전원	시설 관리원	경비원	미화원	조리원	...
총계								

【별지 제2호 서식】

기간제근로자 채용계획서

기 관 (근무부서명)	채용인원(명)	담당업무 (상시지속여부*)	채 용 기 간 (부터~까지)
고용형태			
채용목적 및 필요성(불가피성)	○ ○ ○		
자격기준	○학력·전공 : ○필수요건 : ○우대조건 : ○기타 :		
보수지급기준 (단가 등)	○ ○		
계약금액(월보수액)	○ ○		
소요예산 (예산구분 및 과목)	○ ○		
채용절차	○공개경쟁채용여부 □ 예 □ 아니오 ○면접 시 면접관 제척·기피제 운영 여부 □ 예 □ 아니오 ○공정채용확인서 징구 여부 □ 예 □ 아니오		
기타 필요사항 (업무특성에 따라 기술할 사항)	○ ○		

* 연중 9개월 이상 계속되는 업무로 향후 2년 이상 지속될 것으로 예상되는 업무 여부

작성 자(담당자) : (서명 또는 인)

확 인 자(과 장) : (서명 또는 인)

【별지 제3호 서식】

표준 근로계약서(안)

○○○장(이하 "사용자"이라 함)과 ○○○(이하 "근로자"이라 함)은 다음과 같이 근로계약을 체결하고 이를 성실히 이행할 것을 약정한다.

1. 근로자 인적사항

성명	성별	생년월일	최초계약일	주소	연락처(휴대폰)

2. 근로계약기간 : 년 월 일부터 년 월 일까지로 한다.

* 공무원근로계약체결시 - 근로계약기간 : 년 월 일부터 기한의 정함이 없는 근로계약을 체결한 것으로 한다.

3. 근무장소 및 업무내용

- 근무장소(부서) :
- 업무내용 :
- 사용자는 인력운영상 필요하다고 인정할 경우에는 근로자의 의견을 들어 근무장소 또는 업무를 변경할 수 있다.

4. 근로시간 및 휴게

- 근로시간 : 09시 00분부터 18시 00분까지
- 휴게시간 : 12시 00분부터 13시 00분까지
- 사용자는 필요한 경우에는 근로자와 합의하여 1주 12시간을 한도로 근로시간을 연장할 수 있다.

5. 근로일 및 휴일

- 근로일 : 매주 월요일부터 금요일까지로 한다. 다만, 토요일(무급 휴무일)과 휴일에 근무하게 할 경우에는 근로관계 법령 및 규정에 따라 시간외 수당을 지급한다.
- 휴일 : 「관공서의 공휴일에 관한 규정」에 따른 공휴일 및 「근로자의 날 제정에 관한 법률」에 따른 근로자의 날(5월 1일)로 한다.

6. 휴가

- 연차 유급휴가 및 생리휴가는 「근로기준법」에서 정하는 바에 따른다.

7. 임금

- 임금은 기본급, 상여금, 법정수당(연장근로수당, 야간근로수당, 휴일근로수당 등) 등으로 구성하며, 세부 내역은 실·국·본부에서 정하는 보수기준에 따른다.
- 임금은 매 00일 지급한다.(단, 지급일이 공휴일인 경우에는 그 전일로 한다)
- 임금지급은 근로자의 예금계좌에 입금한다(계좌번호 : _____)

8. 해고사유에 관한 사항

- 업무수행능력 부족, 업무태만, 신체·정신상의 장애로 직무수행 불가, 고의·중과실로 손해초래, 업무량 변화·예산감축 등으로 고용조정이 필요한 때에는 재계약을 하지 않거나 근로계약기간 중에도 사용자의 일방적인 의사결정으로 근로계약을 해지할 수 있다.

9. 퇴직에 관한 사항

- 근로자가 계약기간 중에 퇴직하고자 할 때에는 퇴직예정일 (15)일전까지 사용자에게 통보한다.

10. 기타 이 계약서에서 정하지 아니한 사항은 「근로기준법」 등 노동관계법령, 「법무부 공무원직 등 근로자 관리지침」에서 정하는 바에 따른다.

20 . . .

(사용자) ○ ○ ○ ○ 장 : ○ ○ ○ (인)

(근로자) ○ ○ ○ : ○ ○ ○ (인)

서 약 서

본인은 ○○○○소 (직종)으로 채용됨에 따라 다음사항을 준수할 것을 서약합니다.

- 1. 근무 중 알게 된 모든 기밀사항은 계약기간 중은 물론, 계약만료 후에도 외부에 일체 누설하지 아니한다. 다만, 「부패방지 및 국민권익위원회의 설치와 운영에 관한 법률」에 따른 부패행위 신고와 「공익신고자 보호법」에 따른 공익신고 등의 경우 비밀준수 의무를 위반하지 않은 것으로 본다.
- 2. 직무 관련 법령을 준수하고 감독공무원의 직무상 명령에 따른다.
- 3. 직무의 내외를 불문하고 직접적이든 간접적이든 사례·증여 또는 금품·향응을 수수하지 않는다.
- 4. 출·퇴근시간 및 법무부의 제반 근무수칙을 엄수한다.
- 5. 법무부의 명예와 신용을 손상하거나 업무관련 자료를 유출하는 일이 없도록 한다.
- 6. 업무수행 중 특별한 문제점이 발생될 시에는 즉시 감독공무원에게 보고하고 업무 지시를 받는다.

이상과 같이 성실한 자세로 근무에 임할 것이며 본인 과실로 인한 문제 발생 시 계약해지 등 어떠한 처벌도 감수할 것을 서약합니다.

20 . 00. 00.

서약자 : (인)

○○○○장 귀하

【별지 제5호 서식】

기관명 : 근로자 인사관리카드					관리번호	
인 적 사 항	성 명 (한 자)	()	생년월일		반명함판 사진 3cm x 4cm	
	주 소					
	전 화		휴대폰			
학 력 · 경 력	기 간	내 용				
고 용 사 항	계약일 (부서이동·퇴직일 포함)	직 종	담 당 업 무 (근무부서)	계약기간 (공무직근로계약은 해당사항 없음)	기 타	
상 별 사 항	상별명	상별일		시행기관	비 고	
교 육 훈 련	과정명	교육기간		교육기관	비 고	
자 격 면 허	자격명칭	취득년월일		시행기관	비 고	

공정채용 확인서

(응시자용)

작성자 인적사항

생년월일 :

성명 :

※ 다음 표의 확인사항에 대해 해당여부를 체크하시기 바랍니다.

확 인 사 항	해당여부	
	예	아니오
본인과 본인의 가족은 법무부의 채용과정에서 친인척이나 지인을 통하여 채용을 청탁한 사실이 있습니까?	☐	☐
본인의 친인척이 법무부에 재직 중에 있습니까?	☐	☐
재직 중인 친인척 관계의 직원이 있다면 해당 직원이 본인의 채용과 관련하여 영향력을 행사하였다고 생각합니까?	☐	☐
친인척 관계있는 직원은 몇 촌 이내이며, 근무부서 및 이름을 기재하시기 바랍니다. ()촌 이내 / 소속기관 : 근무부서 : 이름 :		

본인은 위의 확인사항이 사실과 다르거나 기타 어떠한 방식으로든 적극적 채용 개입이나 채용에 부당한 영향을 미친 사실이 확인될 경우 어떠한 이의도 제기하지 않고 채용이 취소됨을 확인합니다. 또한 본 확인서 작성 시 인지하지 못한 친·인척 관계가 추후 밝혀질 경우 채용비리 해당 여부 조사에 적극 협조할 것이며 조사결과에 따라 채용이 취소될 수 있음을 확인합니다.

일
의
년

서명 (인)

개인정보의 수집 · 이용 고지

① 수집·이용목적 : 채용경로 조사 및 「채용비리 방지를 위한 지침」 이행을 위한 채용비리 여부 조사, 감사자료 작성

② 수집·이용항목 : 성명, 소속, 직종, 소속기관 입사일자, 법무부 직원과의 관계 및 해당 직원 소속, 성명
③ 보유기간 : 재직기간 동안 보유

○○○○장 귀하

신분증의 규격 · 제식 및 기재사항

<앞면>

<뒷면>

신분증 사진 4cm 3cm 7cm 이름 ○ ○ ○ 기관명 ○ ○ ○	소속 : ○ ○ 과 신분 : ○ ○ 생년월일 : . . . 발급일자 . . . ○ ○ 장(직인) ☎(000)000-0000 기관주소
← 5cm →	

- 앞면

– 신분증 : 휴먼둥근헤드라인 14포인트

– 이름 : 견고딕 16포인트

– 기관명 : 휴먼둥근헤드라인 11포인트
- 뒷면

– 소속, 신분, 생년월일, 발급일자 : 중고딕 10포인트

– 기관장명의 : 견고딕 10포인트

– 전화번호, 주소 : 중고딕 8포인트

* 신분

– 공무원 등 근로자

단, 사용자가 명칭을 달리 정하거나 업무수행상 특히 필요한 경우 별도의 명칭으로 기재 가능(예 : 사무원 등)

【별지 제8호 서식】

공무원증 발급대장

[illegible]

검직허가 신청서

1. 직 종 명 :
2. 성 명 :
3. 주민등록번호 :
4. 자택주소 :
5. 검직사유 :
6. 검직신청기간 : 년 월 일 부터
 년 월 일 까지

위 본인은 ○○○○ 소속 근로자로 「법무부 공무원 등 근로자 관리지침」 제12조제2항에 따라 겸직허가를 신청합니다.

일일일

신 청 인 : (인)

※ 검직사유 증빙서류 첨부

○○○○장 귀하

【별지 제10호 서식】

제 호

경고(주의)장

소 속 :

성 명 :

위반 및 처분내용 :

20 년 월 일

직위

직인

【별지 제11호 서식】

근무상황부

(부서 : 직급 : 성명 :)

[illegible]

※ 비 고

1. 종별은 휴가·지각·조퇴·외출·출장 및 결근 등을 기재함
- 정상근무의 경우 기재 생략
2. 지각·조퇴 및 외출의 경우 질병·부상 등 그 사유를 반드시 기재하도록 하고, 이 경우 "부터"란은 일·시·분을, "까지"란은 일·시·분을 기재하되, 불가피한 사유로 기재사항의 변경이 필요한 경우에는 사후에 정정하여 결재권자에게 보고함

근로자 근무성적 평정표(예시)

○ 평정대상기간: . . .부터 . . .까지

○ 평정대상자 인적사항

성 명	소 속	직 종	채용일(전환일)

○ 담당업무

※ 평정대상 기간에 담당한 업무의 내용과 범위를 기재

1. 업무실적 평가(30점)

평가요소	배점	정의	평가점수
업 무 량	10	담당업무를 기간 내 얼마나 처리하였는가	
완 성 도	10	담당직무의 수행에 있어 그 처리내용이 어느 정도 정확하고 효과가 있었는가	
업 무 개 선 도	10	담당업무를 개선하여 기관발전에 기여한 바가 있는가	
총 점			

※ 탁월(10)·우수(8)·보통(6)·미흡(4)으로 구분·평가

2. 직무수행능력 평가(60점)

평가요소	배점	정 의	평가 점수
업무이해도	15	업무 관련 매뉴얼을 숙지하고 담당 업무에 활용하며, 개선 방안을 제시할 수 있다.	
의사 소통	15	소속 부서의 화합을 위해 노력하고 부서원의 적절한 요구와 건설적인 비판을 수용한다.	
책임·성실성	15	맡은 일은 의무감을 갖고 자기 주도 하에 성실하게 처리한다.	
고객지향성	15	민원인과 부서원의 요구 사항을 이해하고 배려할 수 있는 자세를 갖추고 있다.	
총 점			

※ 탁월(15)·우수(12)·보통(9)·미흡(6)으로 구분·평가

3. 직무수행태도 평가(10점, 감점요소 각 항목당 △1점)

평가점수	점
------	---

지각()회, 무단결근 ()일, 무단조퇴()회, 고객불친절()회, 징 계()회,
경고·주의·훈계()회, 장시간 무단이석()회, 교육시간 미이수()

4. 종합 평정점수

종합평가점수 (①②③의 총평점 합계)	점
-------------------------	---

5. 종합평정 의견(구체적 기재)

--

평가자	직위(직급):	성명:	(서명 또는 날인)
확인자	직위(직급):	성명:	(서명 또는 날인)

근무성적평정 순위명부

- 기관명:
- 평정대상기간: . . .부터 . . .까지

순 위	성 명	근무부서	직 종	평정점수	비 고

※ 소수점 둘째자리 이하는 절사

구 분	직 위	직 급	성 명	서 명	일 자
위 원 장					
위 원					
위 원					
위 원					
위 원					

휴 직 원

소속		성명	
현주소	(연락처 :)		
휴직기간	년 월 일부터 년 월 일까지(개월)		
휴직 사유 (본인이 직접 작성한 사유는 변경할 수 없으며, 작성 사유에 대한 책임은 본인에게 있음)			
1. 상기 본인은 위 사유로 인하여 휴직하고자 본 휴직원을 제출하오니, 승인하여 주시기 바랍니다. 2. 본인은 휴직 승인 시 까지 본연의 업무를 성실히 수행하고 업무의 인수·인계를 철저히 하며, 휴직기간 중이라도 「법무부 공무원 등 근로자 관리지침」 제21조의 의무를 준수하겠습니다. 년 월 일 작성 자 : (인 / 서명) 귀 하			
첨 부 : 휴직 관련 증빙서류(육아휴직의 경우 자녀 출생증명서 제출)			

복 직 원

소속		성명	
현주소	(연락처 :)		
휴직기간	년 월 일부터 년 월 일까지(개월)		
복직일	년 월 일		
복직 사유 (본인이 직접 작성한 사유는 변경할 수 없으며, 작성 사유에 대한 책임은 본인에게 있음)			
상기 본인은 사용자가 승인한 휴직기간이 종료됨에 따라, 상기 복직일에 복직하겠으니, 복직을 승인하여 주시기 바랍니다. 년 월 일 작성 자 : (인 / 서명) 귀 하			

복직자 복무상황 신고서

1. 소 속	법무부 기획조정실 혁신행정담당관실			
2. 성 명(생년월일)	홍 길 동 (1975년 12월 25일생)			
3. 휴직종류	질병휴직/ 육아휴직/ 가사휴직 등			
4. 휴직기간	2012.01.01 ~ 2013.01.31 (1년1월)			
5. 휴직실적	최근 5년간 사용한 휴직 종류 및 기간, 횟수 등을 기재			
6. 해외체류 여부	해외 체류사실(□해당됨, □해당 없음)			
	해 당 시	① 휴직 목적상 해외거주 필수여부(□해당됨, □해당 없음) ※ 치료목적의 해외 거주, 요양 대상자 해외 거주 등		
		해외거주가 필수가 아닌 경우	② 체류기간	개월
			③ 체류목적	
7. 휴직의 목적 외 사용 여부	① 휴직의 목적 달성 가능성(□가능, □불가능)			
	② 휴직의 목적 외 사용 기간(□해당됨, □해당 없음) (해당시) □ 1월 미만, □ 1월 이상~3월 미만, □ 3월 이상~6월 미만, □ 6월 이상~1년 미만, □ 1년 이상			
	③ 고의성(□해당됨, □해당 없음)			
	④ 사회통념상 허용가능성(□허용, □불허용)			
	⑤ 기타 휴직 목적에 현저히 위배(□해당됨, □해당 없음)			
8. 휴직자의 복무상황	휴직기간 중 본인의 복무상황을 기재 ※ 영리행위의 금지 등 휴직 목적을 위배하지 않고 휴직 목적달성에 충실히 임하는지 등에 대한 복무사항을 구체적으로 기재			
년 월 일 휴직자 성명 (인) (사 용 자) 귀하				

시간외근로기록부

연 번 :

부서명 : (20 . .)

결 재	과(팀)장

직명 및 등급	성 명	초 과 근 무 사 항				비 고
		구 분	근무시간	하여야 할 일 (구체적으로)	처리시한	
			: 부터 : 까지		월 일	
			: 부터 : 까지			
			: 부터 : 까지			
			: 부터 : 까지			
			: 부터 : 까지			

근로자 계약해지 통보서

「법무부 공무원 등 근로자 관리지침」 제35조에 따라 아래와 같이 계약해지를 통보합니다.

기 관 명	
성 명	
생년월일	
직 종	
근무부서	
채용일	
계약해지일	
계약해지 사유	「법무부 공무원 등 근로자 관리지침」 제34조 제0호
20 년 월 일 직위 직인	

공무직 등 근로자 임면 보고

기관명:

성 명	직 종 명	구 분 (채용·전보· 해지·퇴직 등)	채용 등 년월일	담당업무	사 유

출 석 통 지 서

인 적 사 항	① 성명	한글		② 소 속	
		한자		③ 직종(위)	
	④ 주소				
⑤ 출석이유					
⑥ 출석일시		년 월 일 시 분			
⑦ 출석장소					
유의사항		1. 진술을 위한 출석을 원하지 아니할 때에는 아래의 진술권 포기서를 즉시 제출할 것. 2. 사정에 의하여 서면진술을 하고자 할 때에는 징계위원회 개최일 전일까지 도착하도록 진술서를 제출할 것. 3. 정당한 사유서를 제출하지 아니하고 지정된 일시에 출석하지 아니하고, 서면 진술서를 제출하지 아니하는 경우에는 진술할 의사가 없는 것으로 인정·처리한다.			
제39조의 규정에 의하여 위와 같이 귀하의 출석을 통지합니다. 년 월 일 징계위원회위원장 (직인) 귀 하					

-----절 취 선-----

진 술 권 포 기 서

인 적 사 항	① 성명	한 글		② 소 속	
		한 자		③ 직위(급)	
	④ 주소				
본인은 귀 징계위원회에 출석하여 진술하는 것을 포기합니다. 년 월 일 성 명 (인) 징계위원회위원장 귀하					

서 면 진 술 서

소속		직위(급)	
성명		제출기일	년 월 일
사건명			
불참사유			
진술내용 제39조의 규정에 의거 위와 같이 서면으로 진술하오며 만약 위 진술내용이 사실과 상이한 경우에는 여하한 처벌도 감수하겠습니다. 년 월 일 성명 (인) 징계위원회위원장 귀하			

징 계 의 결 서

인 적 사 항	소 속	직 급	성 명
의 결 주 문			
이 유	징계처분사유 설명서와 같음		
년 월 일 징계위원회 위 원 장 (인) 위 원 (인) 위 원 (인) 위 원 (인) 위 원 (인) 간 사 (인)			

※ 징계이유에는 징계의 원인이 된 사실, 증거의 판단과 관계규정을 기재한다.

